

1501352-32.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2095/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2190630-52.2021.120607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2190630 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2095/21/607 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501352-32.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501352-32.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2095/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2190630-52.2021.120607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2190630 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 2095/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO DE AVILA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JOÃO PEDRO DE ÁVILA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 311, da Lei 9.503/1997 e artigo 303, § 1º, c/c. Artigo 302, § 1º, inciso II (faixa de pedestres), ambos da Lei 9.503/1997, porque, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 20 horas e 20 minutos, na Avenida Dr. Américo Figueiredo, altura do número 3050, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo e transportava, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 193 porções de cocaína (48,31g), conforme auto de exibição e apreensão (fls.10) e laudo de constatação (fls.11/14),

substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que na mesma data, nesta cidade e comarca de Sorocaba, JOÃO PEDRO DE ÁVILA, na condução da motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, de placa FCA-3210/São Roque-SP, trafegou por via pública em velocidade incompatível com a segurança, com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Consta, ainda, que na mesma data, na Avenida Dr. Américo Figueiredo, na altura do número 300, JOÃO PEDRO DE ÁVILA praticou lesões corporais culposas na direção de veículo automotor.

Segundo apurado, em patrulhamento de rotina pela Rua José Bueno de Camargo, os policiais militares avistaram o indiciado JOÃO sentado na motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, placa FCA-3210/São Roque-SP, rodeada por várias pessoas. Na oportunidade, ao notarem a presença da viatura, as pessoas correram, enquanto o indiciado JOÃO deu partida no veículo e empreendeu fuga em alta velocidade.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e presenciaram o indiciado trafegar por várias ruas em excesso de velocidade, ingressar em cruzamento com o semáforo vermelho e trafegar pela contramão de direção.

Na altura do número 3050, da Avenida Américo Figueiredo, o indiciado JOÃO desrespeitou o sinal vermelho e colheu a vítima Orlando de Melo, que regularmente atravessava a via na faixa de pedestres. Do evento, o indiciado perdeu o controle do veículo, caiu e foi abordado. Em poder de JOÃO, foi encontrada uma bolsa e, em seu interior, foram localizadas as 193 porções de cocaína. No interior da pochete que o indiciado trazia na cintura, foi encontrada a quantia de R\$ 189,00 em dinheiro, na oportunidade o indiciado JOÃO admitiu que as porções estavam destinadas ao comércio.

O indiciado agiu com manifesta imprudência ao conduzir veículo automotor por via pública em excesso de velocidade para o local, desrespeitar o sinal vermelho, invadir a faixa de pedestres e colher a vítima na faixa.

A vítima sofreu lesões corporais, conforme descritas no laudo de fls.117/118.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.05 a 08).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.10 a 14).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.132 a 134).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.48 a 49, 115 a 118, 264 a 265 e 275 a 276).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas da acusação, duas testemunhas de defesa e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição, apreensão e constatação, no auto de constatação, no laudo IML, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu em juízo, disse que entregaria um pacote para uma pessoa, pela quantia de R\$ 100,00, e que não sabia que se tratava de entorpecente.

A versão do réu está isolada do conjunto probatório, sem dizer que o comportamento apresentado por ele, empreendendo fuga e colocando em risco pedestres e motoristas, ao ultrapassar sinal vermelho e ingressar em contramão de direção, é indicativo de culpa, a demonstrar que sabia muito bem das consequências do seu ato, ao traficar entorpecentes.

Por outro lado, a vítima e as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima Orlando de Melo além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, disse em juízo que estava no final da faixa de segurança e aí foi surpreendido com a motocicleta, tendo lesões do lado direito e na perna.

A testemunha de acusação Thiago Antonio Dias Maria, além de confirmar sua declaração dada na Delegacia de Polícia, acrescentou em juízo que, estavam em patrulhamento no bairro conhecido como venda de drogas. O réu iniciou fuga, ingressando em contramão de direção, pulando diversos canteiros e depois atropelou um transeunte. Na caixa foram encontrados 193 pinos de cocaína e na pochete, R\$ 189,00 em dinheiro. E o réu confessou que traficava, porque estava desempregado.

A testemunha de acusação João Henrique Pires Vieira disse em juízo que, realizavam patrulhamento com a equipe, porque no local funciona tráfico de entorpecentes. E ao virar a esquina, visualizaram o réu com a moto e pessoas ao seu redor. Quando estavam perto dele, ele se evadiu. Começamos a acompanhá-lo em diversas ruas pelo bairro. Em fuga, o réu ingressou em contramão de direção. Depois na Américo Figueiredo, os veículos pararam para o senhor atravessar a faixa de pedestres e o réu não deu tempo e atropelou ele e devido à alta velocidade, o senhor foi arremessado. O réu disse que estava traficando. Na caixa de pizza foram encontrados 193 pinos de cocaína e na pochete, R\$ 189,00.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo o réu ser condenado nos exatos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena. Tráfico.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

O réu não confessou a traficância em juízo e assim, nada há para ser considerado na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes. Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intolerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão

determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Da dosimetria da pena para o delito previsto no artigo 311, da Lei 9.503/1997.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Segunda fase.

Em segunda fase, verifico que não houve confissão, e mesmo que admitida a sua existência, a pena-base já foi fixada no mínimo legal e diante disso, fica nesta fase inalterada, continuando o réu a suportar uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Terceira fase.

Em relação à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar e diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Da dosimetria da pena – Delito previsto no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, inciso II, ambos da Lei 9.503/1997.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, e suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

“O artigo 302 do CTB tem pena mínima de 2 anos de reclusão (ou 24 meses). Tal lapso é doze vezes maior do que a pena mínima de 2 meses do artigo 293 (fator 12). Logo, para preservar a adequada proporcionalidade quantitativa entre a sanção corporal (artigos 302 a 311, salvo o 307) e a administrativa (artigo 293) do CTB, basta aplicar a regra de proporção entre cada qual dessas espécies de sanções. Assim, para o artigo 306, com reprimenda corporal prevista entre 6 meses e 3 anos (ou 36 meses), a pena acessória mínima deve corresponder ao período de 3 meses de suspensão para direção de veículo automotor, que é o quociente da divisão dos 6 meses pelo divisor 2 (pena acessória mínima prevista no artigo 293).

Quando necessário prosseguir com a aplicação de causas modificadoras da pena-base, de acordo com o sistema trifásico (artigo 68 do Código Penal), eventuais frações de majoração ou redução devem incidir, sem qualquer prejuízo, de acordo com o cálculo acima demonstrado” (Apelação Criminal nº 0003749-72.2017.8.26.0408, 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Otavio Rocha, julgamento ocorrido em 20 de junho de 2021).

Segunda fase.

Em segunda fase, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal e diante disso, fica nesta fase inalterada, independente de confissão ou não, continuando o réu a suportar uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Terceira fase.

Em relação à terceira fase, aumenta-se a pena em 1/3 (faixa de pedestre), e diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, e suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Em obediência ao artigo 69, do Código Penal, somando-se as penas acima (crimes de trânsito), o réu deverá cumprir em regime aberto, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mais a suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Do regime prisional.

O regime prisional deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, diante da primariedade do réu e da quantidade de pena imposta.

Possíveis benefícios.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal e assim, tem o direito à substituição de sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Possíveis benefícios.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal e assim, tem o direito à substituição de sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade já fixada por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a critério do Juízo da Execução.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu JOÃO PEDRO DE ÁVILA como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos e a motocicleta utilizada no tráfico e que o réu pilotava colocando em risco a população. E como incurso no artigo 311, da Lei 9.503/1997 e artigo 303, § 1º, c/c. Artigo 302, § 1º, inciso II (faixa de pedestres), ambos da Lei 9.503/1997, nos termos do artigo 69, do Código Penal, a condená-lo a cumprir em regime aberto, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, observada a substituição pela pena restritiva, mais a suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

.

Diante da primariedade e da pena restritiva de direito imposta ao réu, poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA